



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2026, de la Dirección General de Política Ambiental, por la que se transmite la titularidad de la autorización ambiental concedida a «Biocompostajes Españoles, S.L.», a favor de «Grupo Valora Gestión de Residuos, S.L.U.», y se hace público dicho cambio. Expte.: 016-26-CTVA.

Vista la comunicación de cambio de titularidad de instalación con autorización ambiental de Grupo Valora Gestión de Residuos, S.L.U., y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La planta de gestión y valorización de residuos no peligrosos orgánicos, ubicada en el término municipal de Velascálvaro (Valladolid), con código PRTR 9790, con NIMA4700000384, con número de autorización de la instalación de tratamiento de residuos 07G04094700000384, titularidad de Biocompostajes Españoles, S.L. se encuentra en funcionamiento afectada por la siguiente disposición relativa a la autorización ambiental:

Orden FYM/675/2017, de 28 de julio, por la que se concede autorización ambiental para una planta de valorización de residuos no peligrosos orgánicos ubicada en el término municipal de Velascálvaro (Valladolid), titularidad de «Biocompostajes Españoles, S.L.». B.O.C. y L. n.º 155, 14 de agosto de 2017

La autorización ambiental de esta empresa se ha modificado mediante la disposición indicada en la siguiente tabla (a la que se puede acceder a través del hiperenlace indicado), por el motivo que se cita a continuación:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo⁽¹⁾</i>
Orden FYM/1273/2021, de 21 de octubre	BOCyL n.º 211, 2 de noviembre de 2021	RO 1–Revisión por conclusiones MTD de tratamiento de residuos

Notas:

(1) Motivo: AI – Autorización de inicio. AZ – Actualización. CT – Cambio de titularidad. DE – Clausura. MNS – Modificación no sustancial. MS – Modificación sustancial. RO – Revisión de oficio.

Los números de identificación asignados son:

- Número de Identificación Medioambiental (NIMA): 4700000384.
- Numero de Gestor de residuos no peligrosos: 07G04094700000384.
- Número de Pequeño productor de residuos peligrosos: 07P02164700000384.

Segundo.— Con fecha 7 de julio de 2026, Grupo Valora Gestión de Residuos, S.L. comunica el cambio de titularidad de la instalación, cuyo anterior titular era, Biocompostajes Españoles, S.L., con NIF B47574983.

La solicitud de cambio de titularidad se motiva en que la empresa Grupo Valora Gestión de Residuos, S.L.U. resultó adjudicataria de la subasta S2025R4786001323, tramitada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria dentro del procedimiento administrativo de apremio seguido frente a Biocompostajes Españoles, S.L. Grupo Valora Gestión de Residuos, S.L.U. aporta el acta de adjudicación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La empresa Grupo Valora Gestión de Residuos, S.L.U. manifiesta la voluntad de que la explotación de la instalación de compostaje de residuos sea llevada a cabo por la empresa Valorizaciones Tierras de Medina, S.L.U.

El 28 de julio de 2026, la empresa Grupo Valora Gestión de Residuos, S.L.U. presenta documentación adicional, entre la que se incluye una memoria técnica y un resumen ejecutivo.

Tercero.— Con fecha 22 de julio de 2026, y, dado que la adquisición de la instalación no se ha producido mediante un negocio jurídico voluntario entre transmitente y adquirente, sino como consecuencia de una adjudicación derivada de un procedimiento administrativo de apremio, se concede trámite de audiencia en el procedimiento de cambio de titularidad de la autorización ambiental de la instalación a Biocompostajes Españoles, S.L. como anterior titular de la instalación.

La notificación del trámite de audiencia practicada por esta Administración a Biocompostajes Españoles, S.L., resultó infructuosa. Por eso, con fecha 6 de agosto de 2026 y, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se procede a efectuar esta notificación, mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

El anterior titular no ha recogido la notificación cuyo anuncio se publicó en el BOE.

Cuarto.— Con fecha 24 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático propone transmitir la titularidad de la autorización ambiental de esta instalación, y hacer público dicho cambio de titularidad.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.— El órgano competente para resolver sobre la autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León). Igualmente, es el mismo titular el competente para resolver sobre las comunicaciones de cambio de titularidad o denominación social de las autorizaciones ambientales de dichas actividades o instalaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real

Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 46 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

No obstante, la instrucción del expediente es competencia de la Dirección General de Política Ambiental, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 16/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.– El artículo 46 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León establece que cuando se transmitan instalaciones que cuenten con autorización ambiental será precisa la comunicación de dicha transmisión a la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Tercero.– De conformidad con el artículo 11 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, la finalidad de la autorización ambiental integrada es disponer de un sistema de prevención y control de la contaminación que integre en un solo acto de intervención administrativa todas las autorizaciones ambientales existentes en materia de producción y gestión de residuos, incluidas las de incineración de residuos municipales y peligrosos y, en su caso, las de vertido de residuos.

Según se establece en el artículo 33.9 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la autorización para las instalaciones de tratamiento de residuos (según el artículo 33.1 de esta ley) quedará incorporada en la autorización ambiental integrada concedida conforme al texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, e incluirá los requisitos recogidos en este artículo tal y como establece el artículo 22.1.g) del citado texto refundido.

Por tanto, la autorización que se integra en la Orden FYM/675/2017, de 28 de julio es la establecida en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, relativa a la instalación de tratamiento de residuos.

La realización de las operaciones de tratamiento de residuos para las que se autoriza a la instalación se llevará a cabo por personas físicas o jurídicas que cuenten con la autorización establecida en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Esta autorización será concedida por la autoridad competente de la comunidad autónoma donde los solicitantes tengan su domicilio o sede social y será válida para todo el territorio español.

Cuarto.– El artículo 33.11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, establece que la transmisión de las autorizaciones estará sujeta a inspección previa y comprobación, por parte de la autoridad competente, de que las personas físicas o jurídicas que van a llevar a cabo las operaciones de tratamiento de residuos y las instalaciones en que aquellas se realizan cumplen con lo regulado en la citada ley y en sus normas de desarrollo.

De acuerdo con lo previsto en el citado artículo 33.11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se ha realizado visita de comprobación a las instalaciones de tratamiento de residuos con fecha 4 de agosto de 2026, constatándose que la empresa que va a llevar a cabo las operaciones de tratamiento, y las instalaciones en que aquellas se realizan, cumplen con lo establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Quinto.— Dado que se trata de un productor de residuos peligrosos que genera menos de 10 toneladas al año está exento de formalizar un seguro, conforme establece el artículo 20.6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Tampoco, está obligado a constituir una fianza, ni a suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente, ya que es un gestor de residuos no peligrosos, y no lo exigen las normas que regulan la gestión de este tipo de residuos específicos ni las que regulan las operaciones de gestión que realiza, tal y como señala el artículo 23.5 de la citada ley.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la normativa relacionada en los Fundamentos de Derecho, y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Primero.— Transmitir la titularidad de la autorización ambiental de la planta de gestión y valorización de residuos no peligrosos orgánicos ubicada en el término municipal de Velascálvaro (Valladolid), con PRTR 9790, con NIMA 4700000384, con número de autorización de la instalación de tratamiento de residuos 07G04094700000384 concedida a Biocompostajes Españoles, S.L., con NIF B47574983, a favor de Grupo Valora Gestión de Residuos, S.L.U., con NIF B11557584.

Conforme se establece en el artículo 46 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, una vez producida la transmisión, el nuevo titular se subrogará en los derechos, obligaciones y responsabilidades del anterior titular. No obstante, el anterior y el nuevo titular responderán solidariamente respecto de las obligaciones y responsabilidades preexistentes en la transmisión.

Segundo.— Hacer público el cambio de titularidad de la autorización ambiental de la instalación citada en el punto anterior, en cumplimiento del artículo 22 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León.

La actual transmisión de titularidad no exime al nuevo titular del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. En caso de modificaciones sustanciales de la instalación o de alteraciones significativas de las condiciones de explotación, deberá realizarse la revisión o, en su caso, la elaboración de un nuevo análisis de riesgos medioambientales conforme a la normativa vigente.

La presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 112, 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mediante recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dicho recurso podrá presentarse a través del oportuno



formulario disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (Enlace–Recursos administrativos en materia de calidad y sostenibilidad ambiental), en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación. Transcurrido dicho plazo sin haber interpuesto el recurso, esta resolución será firme a todos los efectos.

Valladolid, 24 de agosto de 2026.

*El Director General
de Política Ambiental,*
Fdo.: JOSÉ GUIRAO SOLA